



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mukhammad Safril Arianto Bin Imam Maskun**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tropodo Gg. I No. 50 Rt.007 Rw.001 Kel.
Tropodo Kec. Waru Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mukhammad Safril Arianto Bin Imam Maskun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan tanggal 5 Februari 2026;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Februari 2026 sampai dengan tanggal 7 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, S.H., M.H & Zaferi Febi Saputri, S.H "**Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia” beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Ds/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 02 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari.
3. Menyatakan agar Terdakwa MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Imei 1 868954070089205, Imei 2 868954070089213, Nosim 083134976487;
 - 1 (satu) buah Kardus warna coklat tanpa merk bersolasi bening.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga untuk itu Menuntut dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyetakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUR pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Tropodo Gang I No. 50 RT. 007 RW.001 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dengan cara menghubungi penjual dengan akun Instagram Onemorechance dengan memesan narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening Bank BCA an. FASTHOBİ ARYA BAYU AJI;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Jalan Tropodo Gang I No. 50 RT. 007 RW.001 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo menerima paket dari JNE yang berisi 1 (satu) kantong plastik yang berisi batang, daun, dan biji Ganja dengan berat total Netto $\pm 12,035$ Gram yang sebelumnya Terdakwa pesan dari penjual melalui akun Instagram Onemorechance;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA beserta Tim Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Rumah Jalan Tropodo Gang I No. 50 RT. 007 RW.001 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat tanpa merek bersolasi bening yang dibawa oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Imei: 1 868954070089205, Imei : 2 868954070089213 Nosim 083134976487 yang ditemukan didalam saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10175/NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: No: 31522/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 12,035 Gram dan sisa labfor $\pm$ 11,511 Gram; Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 31522/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUKHAMMAD SAFRIL ARIANTO BIN IMAM MASKUR pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Tropodo Gang I No. 50 RT. 007 RW.001 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA beserta Tim Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Rumah Jalan Tropodo Gang I No. 50

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007 RW.001 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat tanpa merek bersolasi bening yang dibawa oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Iimei: 1 868954070089205, Iimei : 2 868954070089213 Nosim 083134976487 yang ditemukan didalam saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10175/NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: No: 31522/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 12,035$ Gram dan sisa labfor $\pm 11,511$ Gram; Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 31522/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama teman saksi satu team dari Polrestabes Surabaya yang bernama Elda Putra Maulana telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 12,035$ (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening dan 1 (satu) buah HP Merek Redmi Tipe Note 13 Warna hitam ditemukan dalam saku sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut adalah milik nya yang asalnya membeli melalui Instagram Onemorechace dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB yang dikirim melalui paket JNE kealamat Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari Pejabat dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi petugas, saksi saat itu hanya memperoleh informasi dari masyarakat kalau didaerah tersebut ada peredaran ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ELDA PUTRA MAULANA dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama teman saksi satu team dari Polrestabes Surabaya yang bernama Hari Santoso telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 12,035$ (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening dan 1 (satu) buah HP Merek Redmi Tipe Note 13 Warna hitam ditemukan dalam saku sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut adalah milik nya yang asalnya membeli melalui Instagram Onemorechace dengan harga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB yang dikirim melalui paket JNE kealamat Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari Pejabat dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi petugas, saksi saat itu hanya memperoleh informasi dari masyarakat kalau didaerah tersebut ada peredaran ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Surabaya di dalam rumah Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo karena memiliki, menyimpan dan menguasai ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 12,035 (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening dan 1 (satu) buah HP Merek Redmi Tipe Note 13 Warna hitam ditemukan dalam saku sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari akun Instagram *Onemorechace* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut diterima Terdakwa melalui paket JNE pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri, akan tetapi sebelum ganja tersebut dikonsumsi sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Imei 1 868954070089205, Imei 2 868954070089213, Nosim 083134976487;
- 1 (satu) buah Kardus warna coklat tanpa merk bersolasi bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Surabaya di dalam rumah Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo karena memiliki, menyimpan dan menguasai ganja;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari akun Instagram *Onemorechace* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima melalui paket JNE pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotikan jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada surat ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Poltabes Surabaya kemudian ditemukan barang-barang yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 12,035$ (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening dan 1 (satu) buah HP Merek Redmi Tipe Note 13 Warna hitam ditemukan dalam saku sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10175/NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: No: 31522/2025/NNF .: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 12,035 Gram dan sisa labfor $\pm$ 11,511Gram; Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 31522/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Mukhammad Safril Arianto Bin Imam Maksun** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, sehingga penyerahan diluar sebagaimana telah ditentukan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Poltabes Surabaya di dalam rumah Jl. Tropodo Gg. I No. 50 RT 007 RW 001 Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 12,035 (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa kepemilikan ganja oleh Terdakwa dari akun Instagram bukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan maupun dokter adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan Terdakwa telah terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 12,035$ (dua belas koma nol tiga puluh lima) gram ditemukan didalam kardus warna coklat tanpa merek berisolasi bening milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10175/NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 31522/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 12,035$ Gram dan sisa labfor $\pm 11,511$ Gram; Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 31522/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai ganja dengan berat netto $\pm 12,035$ Gram yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ke- 3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan



pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Imei 1 868954070089205, Imei 2 868954070089213, Nosim 083134976487 dan 1 (satu) buah Kardus warna coklat tanpa merk bersolasi bening yang terkait barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin dan HP dipakai untuk komunikasi dalam transaksi narkoba maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhammad Safril Arianto Bin Imam Maksun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat Netto $\pm 12,035$ Gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Tipe Note 13 Warna Hitam Imei 1 868954070089205, Imei 2 868954070089213, Nosim 083134976487;
 - 1 (satu) buah Kardus warna coklat tanpa merk bersolasi bening;
 - **Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15